מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י״ב באלול התשע״ז
3 בספטמבר 2017

חוזר ביטוח 2017-1-15
סיווג: חיים

קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה (תיקון)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, להלן הוראותיי:

1. כללי

בחוזר ביטוח מס׳ 2016-1-16 שעניינו ״קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה״ מיום 1 במאי 2017 (להלן – החוזר) נקבעו הוראות שנועדו להבטיח שהתנאים שייכללו בתכניות ביטוח לכיסוי מקרה של אבדן כושר עבודה יספקו את צרכי המבוטח המצוי באבדן כושר עבודה. הוראות החוזר נכנסו לתוקפן ביום 1 באוגוסט 2017. לגבי חברות שטרם התאימו את פוליסות אובדן כושר העבודה להוראות החוזר ובמטרה לאפשר רצף ביטוחי למבוטחים בפוליסות קבוצתיות לאובדן כושר עבודה, מוצע לתקן את החוזר ולקבוע שמבטח רשאי להאריך את תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח קבוצתיות למקרה אבדן כושר עבודה ששווקו בטרם מועד כניסת החוזר לתוקף ותקופת הביטוח בהן הסתיימה עד למועד אישור פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתית שהותאמה להוראות החוזר, וזאת לתקופה של עד ארבעה חודשים, דהיינו, עד ליום 1 בדצמבר 2017. עוד מוצע לקבוע שמבטח רשאי לשווק פוליסת המשך אישית לביטוח אובדן כושר עבודה שאושרה לפני מועד התחילה למבוטחים הזכאים להמשכיות, בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי), התשס״ז-2006. יובהר, כי המבטח יהיה רשאי לשווק פוליסה כאמור רק עד למועד שבו תהיה לחברה פוליסת פרט מאושרת למקרה של אובדן כושר עבודה בהתאם להוראות החוזר.

2. הוראות

א. בסעיף 6 לחוזר ביטוח מס׳ 2016-1-16 שעניינו ״קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה״ מיום 1 במאי 2017 (להלן – החוזר), האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לגבי פוליסה קבוצתית לביטוח אבדן כושר עבודה ששווקה לפני 1 באוגוסט 2017 והגיעה לתום תקופה החל מאותו מועד ואילך, רשאי מבטח להאריך את תקופת הביטוח עד למועד המוקדם מבין אלה:

1. 30 ימים לאחר מועד אישור פוליסה קבוצתית לביטוח אבדן כושר עבודה שהותאמה להוראות חוזר זה;
2. 1 בדצמבר 2017.״.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ב. בסעיף 7 לחוזר, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף 6(א), בתקופה שעד למועד אישור פוליסה אישית שהותאמה להוראות חוזר זה ולגבי מבוטחים להם חייב המבטח להעניק המשכיות, בהתאם לתקנה 9 לתקנות ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, רשאי מבטח לשווק פוליסת המשך אישית לביטוח אובדן כושר עבודה, שאושרה לפני מועד התחילה".

3. **תחולה**

האמור בחוזר זה יחול על כל התכניות לביטוח אבדן כושר עבודה, אישיות או קבוצתיות, המשווקות על ידי חברות הביטוח החל ממועד התחילה, ועל חידוש, לרבות הארכת תקופת הביטוח בפוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, שייעשה החל ממועד התחילה.

4. **תחילה**

תחילתו של חוזר זה מיום פרסומו.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon